

시정 요구

1. 제 목 : 국유재산 무단점유자에 대한 변상금 부과 불철저
2. 소관부점 : 광주전남지역본부
3. 내 용 :

가. 업무개요

광주전남지역본부는 「업무분장세칙」 제31조 제1항 제13호에 따라 지역본부 관할 지역 소재 국유재산에 대한 대부·매각 및 변상금 부과 등의 관리·처분 업무를 수행하고 있다.

나. 관계 법령·내규 및 판단 기준

「수탁 국유일반재산 관리·처분 업무요강」(이하 “요강”이라 한다) 제27조 제6항에 따르면 대부계약이 해제 또는 해지되거나 종료된 경우에는 지체 없이 실태조사를 통해 대부재산의 명도 여부를 확인해야 한다고 되어 있고

요강 제37조에 따르면 재산의 실태조사 결과 무단점유 사실 등이 확인된 경우에는 문서로 무단점유자에게 변상금이 부과된다는 사실과 함께 자진명도 촉구 내용을 포함하는 변상금 사전통지서를 발송하고 이후 변상금을 부과하여야 한다고 되어 있다.

따라서, 국유재산 관리 부점은 소관 국유재산 중 실태조사를 통해 무단점유 사실이 확인 된 경우 무단점유자에게 변상금 사전통지 등의 조치를 신속하게 하여야 한다.

다. 감사결과 확인된 문제점

그런데 광주전남지역본부에서 관리하는 국유재산 중 제3자가 무단으로 점유하여 사용 중인 국유재산에 대한 변상금 부과 실태를 점검한 결과 다음과 같은 문제점이 확인되었다.

(1) 대부계약 종료 국유재산 등에 대한 변상금 사전통지 미실시

2012. 12. 14. □□ □□청으로부터 신규 수탁한 ‘□□□□□ □□ □□ □□-□□’ (대, △△.△㎡) 소재 국유재산의 경우 피대부자 ◇◇◇가 대부계약(계약기간 : 2016. 1. 1. ~ 2020. 12. 31., 연간 대부료 : 1,804천 원)에 표시된 사용목적을 위반한 사실이 확인되어 2018. 12. 31. 대부계약을 해지하였고, 대부계약 해지 이후에도 국유재산을 명도하지 않고 무단점유 중인 사실이 확인되고 있는데도 감사일 현재까지 변상금 사전통지 등의 조치를 하지 않았고

2012. 12. 14. □□ □□청으로부터 신규 수탁한 ‘□□□□□ □□ □□□ □□□-□’ (대, △△.△㎡) 소재 국유재산의 경우 피대부자 ◇◇◇가 대부계약(계약기간 : 2014. 1. 1. ~ 2018. 12. 31., 연간 대부료 : 489천 원) 만료 1개월 전까지 대부계약 갱신 신청을 하지 않아 대부계약이 2018. 12. 31. 만료되었는데, 대부계약 만료 이후에도 국유재산을 명도하지 않고 무단점유 중인 사실이 확인되었는데도 감사일 현재까지 변상금 사전통지 등의 조치를 하지 않는 등

[표 11] 및 [별지 4] “대부계약 종료 국유재산 등에 대한 변상금 사전통지 미실시 명세”와 같이 대부계약 기간이 종료된 총 254건(변상금 사전통지 대상금액 : 68,880천 원)에 대해 무단점유자에게 변상금 사전통지 등의 조치를 하지 않은 것으로 확인되었다.

[표 11] 대부계약 종료 국유재산 등에 대한 변상금 사전통지 미실시 현황

(단위 : 건, 원)

사유 발생 연도	구분			변상금 사전통지 대상금액
	합계	해지·해제	종료	
합 계	254	59	195	68,880,280
2017년 이전	11	1	10	1,981,360
2018년	52	19	33	31,711,800
2019년	191	39	152	35,187,120

※ [표 11]의 세부명세는 분량이 과다하여 [별지 4]로 첨부함

(2) 무단점유로 확인된 국유재산¹⁾에 대한 변상금 사전통지 미실시

2018. 1. 24. ○○군청으로부터 용도폐지 인수한 ‘□□□□ □□□ □□□ □□□ □□□-□□’ (종, △△△㎡) 소재 국유재산의 경우 2018. 2. 1. 실태조사 결과, ◆◆◆◆◆◆◆◆ ◆◆◆◆가 종교용지로 무단점유 중인 것으로 확인되었는데도 감사일 현재까지 변상금 사전통지를 하고 있지 않은 등

[표 12] 및 [별지 5] “무단점유 국유재산에 대한 변상금 사전통지 미실시 명세”와 같이 국유재산을 제3자가 무단점유하여 사용 중인데도 변상금 사전통지를 하지 않은 사례가 총 420건(변상금 사전통지 대상금액 : 201,610천 원) 확인되었다.

1) 실태조사 결과 무단점유가 확인되어 물건 상태가 ‘무단점유’로 전산에 등록되어 있는 재산 중 점유 면적이 100㎡ 이상인 사항을 점검

[표 12] 무단점유 국유재산에 대한 변상금 사전통지 미실시 현황

(단위 : 건, 천 원)

구 분	합 계	상가부지 등	농경지	주택부지	기타*
필지 수	420	27	332	37	24
변상금	201,610	82,775	82,069	26,265	10,501

* 묘지, 양어장, 축사부지 등

※ [표 12]의 세부명세는 분량이 과다하여 [별지 5]로 첨부함

[소관부점 의견] 광주전남지역본부는 감사결과에 이의를 제기하지 않았으며, 향후 무단점유가 확인된 국유재산 관련 변상금 부과 업무를 철저히 하겠다고 답변하였다.

4. 조치할 사항

사장은 국유재산 변상금 부과 업무에 대한 관리·감독을 소홀히 한 광주전남지역본부 ◇◇◇ ◇◇◇ 등 5명2)에 대하여 주의를 촉구하시고

광주전남지역본부 본부장은 ① 국유재산 대부계약 해제·해지·종료 되고 무단점유 중인 사실이 확인된 총 254건(변상금 사전통지 대상금액 : 68,880천 원), ② 국유재산 실태조사 결과 무단점유 사실이 확인된 총 420건(변상금 사전통지 대상금액 : 201,610천 원)에 대하여 변상금 사전통지를 실시하고, 향후 무단점유 국유재산에 대하여 변상금 부과 업무를 철저히 하도록 직원 직무교육을 실시하시기 바랍니다.(시정)

2) 국유재산 변상금 사전통지 미실시 건수가 50건 이상인 관련자

< 주의 촉구 관련자 5명 >

당 소 속	당 직 시 위	당 직 시 급	성 명	담당업무	담당기간	현 근무지
-------------	------------------	------------------	--------	------	------	----------

“기재생략”